ورقة سياسات

مسودة قانون حرية التعبير عن الرأي والتجمع والتظاهر السلمي

تشرين الأول 2023



تقرير بواسطة

مدعوم بواسطة

جدول المحتويات

ملخص تنفيذي	3
المنهجية الملحوظة	4
الإطار القانوني	4
الهدف من الحملة	6
الجلسات الاستشارية مع أصحاب المصلحة	7
الجلسة الأولى	7
التوصيات	7
الجلسة الثانية	8
التوصيات	9
الجلسة الثالثة	10
التوصيات	11
الجلسة الرابعة	11
التوصيات	12
التحديات والمشكلات	13
المقترحات والتوصيات النهائية	15
المصادر والموارد	17

ملخص تنفيذي

حرية الرأي والتعبير حق من حقوق الإنسان الأساسية والتي تندرج تحتها العديد من الحريات، وتدافع الشعوب كل يوم عن تلك الحقوق والحريات من أجل العيش الكريم. وتذكر الحكومات والسلطات بواجباتها لأجل تعزيز وحماية تلك الحقوق وعدم السماح بالمساس بها لكونها حجر الأساس التي تبنى عليها الآمال للحصول والوصول إلى باقي الحقوق.

إن ما دعانا للتحالف والعمل لمناقشة مسودة قانون حرية التعبير عن الرأي والتجمع والتظاهر السلمي هو لا يقف عند تلك المسودة فقط بل يتعدى حدودها وينقل المخاوف والتوقعات التي تدور في أذهان أصحاب الرأي من النشطاء والمدافعين والصحفيين والمحامين وغيرهم، ويرتبط بكل ما يدور حول ذلك الحق المهم.

وعندما نقول كل ما يدور لكوننا أثناء عملنا في حملتنا ومن خلال البحث واستطلاعات الرأي والتواصل مع الحملات المشابهة التي تقودها جهات صديقة أخرى لمسنا وجود مخاوف تتعلق بأمور أخرى غير المسودة سيتم ذكرها في هذه الورقة ضمن فقرة المنهجية المتوقعة.

حملتنا تعمل من خلال تحالف منظمات غير حكومية ونشطاء وصحفيين منها منظمة سما للدعم النفسي والاجتماعي و جمعية النضال لحقوق الإنسان وبدعم من مركز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من شبكة الابتكار للتغيير و مركز الخليج لحقوق الإنسان ضمن حملة مدتها شهرين تقوم على أساس إقامة جلسات حوارية في محافظات (بغداد-الانبار-واسط-الناصرية) من أجل التباحث مع أصحاب المصلحة وأصحاب الرأي وإعداد ورقة السياسات هذه التي تتضمن رؤية المشاركين ورؤية الجهات القائمة على تنفيذ الحملة وايصالها الى الجهات ذات العلاقة من السلطتين التنفيذية والتشريعية والهدف منها عدم تمرير أي قانون يحمل مواد مقيدة و سالبة للحرية تماشيا مع مبادئ حقوق الإنسان التي كفلتها الاتفاقيات الدولية والقوانين والتشريعات المحلية على رأسها الدستور.

الابتكار للتغيير هي شبكة عالمية من الأفراد والمؤسسات التي ترغب في التواصل والشراكة والتعلم معًا لإيجاد أساليب إيجابية للتغلب على العوائق التي تؤدي الى إغلاق الفضاءات المدنية والقيود المفروضة على حرياتنا الأساسية في التجمع وتكوين الجمعيات والتعبير. تعمل من خلال 7 مراكز ابتكار حول العالم مستوحاة من الأفكار والأساليب والتقنيات من مختلف القطاعات، لإنشاء حلول تدفع التغيير الاجتماعي الإيجابي.

إن مركز الخليج لحقوق الإنسان هو منظمة مستقلة غير ربحية وغير حكومية تقدم الدعم والحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان في منطقة الخليج والدول المجاورة من أجل تعزيز حقوق الإنسان، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر حرية التعبير وحرية الصحافة وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي.



المنهجية الملحوظة

يتضح من خلال مراقبة مسار التشريعات للفترة ما بعد 2003 وقراءة الأحداث التي ترافقها فإن هناك مجموعة من القوانين تتعلق من جانب أو آخر بقضية حرية الرأي والتعبير ومنها (قانون حق الحصول على المعلومة، قانون حرية التعبير عن الرأي والتجمع والتظاهر السلمي، و قانون الجرائم المعلوماتية و قانون حماية الصحفيين) وان تلك القوانين معدة للتشريع بنسخ لا تتوافق مع حاجات المجتمع والأفراد ولا تراعي مبادئ حقوق الإنسان من ناحية ضمان الحقوق وعدم المساس بها، كما أن العامل الزمني هو الآخر يدعو الى القلق اذ ان تلك المسودات في الغالب تظهر على المشهد والساحة سوية وتختفي وكأنها قوانين موضوعة في سلة واحدة وحدث ذلك للفترة (2010-2011) والفترة (2018-2019) وعادت الآن للفترة (2022 ولغاية الان) محاولات تمرير تلك القوانين بالرغم من الرفض الواسع لها.

وان ما يلاحظ أيضا وجود منهجية مقلقة وهي عملية هدر الوقت والجهود لكل الأطراف التي تعمل على تعديلات وتصحيحات من اجل الوصول الى قوانين سليمة ورصينة تؤدي الغرض التي جاءت لأجله إلا أنه وفي مناسبات عديدة قامت بها الأطراف بالوصول الى مسودات نوعا ما جيدة نفاجئ بالعودة الى المسودات القديمة وكان شيء لم يحدث وأن تلك الجهود التي بذلت لا تحترم ولا تقدر. مرة بتبرير انه المسودات التي تم مناقشتها هي مجرد مقترحات ومرة بحجة أن المسودات القديمة عرضت للقراءة في مجلس النواب عن طريق الخطأ وتم سحبها. وينوي البرلمان العراقي على إقرار النسخة الاخيرة من مسودة حرية التعبير في العراق والذي سيتم فيه إقرار قانون حسب المادة 38 من الدستور العراقي مما يتعارض مع حرية التعبير والحريات العامة التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية التي وافق عليها العراق.

لذا نحن نقدم هذه الورقة التي تحمل مجموعة من التوصيات على ما تسمى بمسودة قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي لسنة 2010 ان كانت هي المسودة التي ينوي مجلس النواب العمل عليها، مع الطلب بأن تكون تلك الملاحظات والتوصيات هي ركائز وأطر عامة وأن تتم مراعاتها في أي مسودة أخرى مقترحة دون العودة الى الحالة الأولى كما اننا ناقشنا مسودة 2023 التي تداولها مجلس الوزراء واعتبرها مقترحات يمكن أن تكون مسودة لقانون حرية التعبير عن الرأي.

الإطار القانوني

تحتل حرية التعبير عن الرأي المرتبة الأولى وهي الأساس لبلوغ الحريات والحقوق الأخرى وهذا ما اعترفت به واكدته اغلب دساتير الدول، كما أن الغالب والمفترض أن تكون الحكومات في تلك الدول هي من تملك القوة والسلطة من أجل الالتزام بتنظيم وحماية وتعزيز الحقوق والحريات على أن تندرج ولا تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان والمعاهدات والمواثيق الدولية الناظمة وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 في المادة 19 (لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين، بأيَّة وسيلة ودونما اعتبار للحدود).

وجاء في المادة 19 كذلك من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ما يلي:

1. لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة
2. لكل إنسان حق في حرية التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دون ما اعتبار للحدود سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.
3. تتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة واجبات ومسؤوليات خاصة وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محدودة بنص القانون أو تكون ضرورية.

أ. احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم

ب. لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة أو الآداب العامة.

وإننا اذ نسترشد بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وما جاء فيه من مواد نؤكد على ضرورة الوصول الى الأسس الأربعة التي قام عليها العهدان الدوليان

- تحرير الشعوب من هيمنة واستبداد الاستعمار القديم والجديد بالنص على حق الشعوب في تقرير مصيرها والتصرف بحرية في ثرواتها ومواردها الطبيعية ضمن إطار نظام اقتصادي عادل.
- تحرير الإنسان من قهر وظلم الإنسان بتحريم التمييز العنصري والاسترقاق والمتاجرة بالرقيق.
- تحرير الإنسان من قهر وظلم الحكومات والسلطات الدكتاتورية المستبدة لأصحاب الأعمال وذلك بتقرير وتعزيز الحريات العامة والحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
- تحرير الفئات الضعيفة من أسباب ضعفهم عن طريق تقرير حماية خاصة لتلك الفئات كالأطفال والنساء والعجزة.

كما جاء الميثاق العربي لحقوق الإنسان مؤيدا ومؤكدا على حرية التعبير عن الرأي وبصور مختلفة منها المادة 24 (لكل مواطن الحق في:

1- حرية الممارسة السياسية.

2- المشاركة في إدارة الشئون العامة إما مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارون بحرية.

3- ترشيح نفسه أو اختيار من يمثله بطريقة حرة ونزيهة وعلى قدم المساواة بين جميع المواطنين بحيث تضمن التعبير الحر عن إرادة المواطن.

4- أن تتاح له على قدم المساواة مع الجميع فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده على أساس تكافؤ الفرص.

5- حرية تكوين الجمعيات مع الآخرين والانضمام إليها.

6- حرية الاجتماع وحرية التجمع بصورة سلمية.

7- لا يجوز تقييد ممارسة هذه الحقوق بأي قيود غير القيود المفروضة طبقاً للقانون والتي تقتضيها الضرورة في مجتمع يحترم الحريات وحقوق الإنسان لصيانة الأمن الوطني أو النظام العام أو السلامة العامة أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو لحماية حقوق الغير وحرياته)

والمادة مادة 32

1- يضمن هذا الميثاق الحق في الإعلام وحرية الرأي والتعبير وكذلك الحق في استقاء الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأي وسيلة ودونما اعتبار للحدود الجغرافية.

2- تمارس هذه الحقوق والحريات في إطار المقومات الأساسية للمجتمع ولا تخضع إلا للقيود التي يفرضها احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم أو حماية الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.

أما على الصعيد المحلي ومن مبدأ العلو والسمو الدستوري جاءت دساتير العراق مؤيدة كافلة لحرية التعبير ابتداء من دستور العراق لسنة 1925 وهو أول دستور عراقي، والذي سمي بـ القانون الاساسي العراقي لعام 1925 فقد أشار هذا الدستور في الباب الأول المسمى حقوق الشعب في مادته الثانية عشرة: ان للعراقيين حرية إبداء الرأي، والنشر، والاجتماع، وتأليف الجمعيات والانضمام إليها ضمن حدود القانون.

وكل الدساتير والتعديلات اللاحقة وصولا الى دستور العراق لسنة 2005 ومادته 38 المؤكدة على حرية التعبير:

تكفل الدولة وبما لا يخل بالنظام العام والآداب:

أولا: حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل.

ثانيا: حرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر.

ثالثا: حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وتنظم بقانون.

الا انه أشار الى سد النقص التشريعي من خلال العودة الى القوانين والتشريعات النافذة وذلك في المادة 130 التي تنص (تبقى التشريعات النافذة معمولا بها، ما لم تلغ أو تعدل وفقا لأحكام هذا الدستور).

ان تلك الجزئية تثير القلق والمخاوف لكون التشريعات والقوانين النافذة تحمل في طياته العديد من القيود والتي تعود لحقبات مظلمة من الدكتاتورية والقمعية، نعم البعض منها مقيد لكن تلك القيود يجب ان تتحول الى ركائز ثابتة ومستقرة بحد ذاتها من خلال تشريعات حديثة وتراعي لحقوق الإنسان .

عندما نتحدث عن القيود فإننا نقصد أمر سلطة الائتلاف رقم 19 المعنون (حرية التعبير) عندما علق بموجب أحكام الفقرات (220-221-222) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 وتعديلاته معتبر تلك المواد بأنها تقيد الى حد غير معقول حق أفراد الشعب في حرية التعبير و حقهم بالتجمع السلمي، وبما اننا مررنا بأوامر سلطة الائتلاف المدني يجب ان نستذكر الأمر رقم 7 المعنون قانون العقوبات الذي يشير إلى أن معظم أحكام قانون العقوبات لعام 1969 ما زال نافذ المفعول خلال الإدارة المؤقتة لسلطة الائتلاف.

ويبقى السؤال هنا هل كفلت كل تلك التشريعات والقوانين والمعاهدات الدولية حرية التعبير في العراق وهل أصبحت هنالك تشريعات وطنية ناظمة و ضامنة للحقوق والحريات أم لا يزال القضاء يقضي من خلال قوانين تعود لما قبل 2003 بما تحمله من سلبيات وقيود؟

الهدف من الحملة

الوصول الى إطار قانوني وركائز لا يتم اجتيازها أو المضي دون تضمينها وأخذها في نظر الاعتبار في أي مسودة قادمة تتعلق بتنظيم قانون حرية التعبير عن الرأي والتجمع والتظاهر السلمي وأن تكون متماشية مع ما كفله الدستور العراقي النافذ والاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

وان الآلية المتبعة للوصول إلى الهدف من خلال البحث في التحديات والمشكلات وتدوين التوصيات والمقترحات الواردة أدناه في تقريرنا هذا والتي ننقلها كما جاءت في جلساتنا الأربعة مع المجتمعات المحلية وأصحاب الاختصاص والمصلحة من الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والحقوقيين والمنظمات والأحزاب السياسية.

الجلسات الاستشارية مع أصحاب المصلحة

الجلسة الأولى



جلسة محافظة الأنبار التي عقدت في يوم الخميس المصادف 21 أيلول 2023 في قضاء الرمادي. ابتدأت الجلسة بالترحيب من قبل السيد علي القيسي, منسق الحملة في المحافظة وتم التعريف بهذا الحملة وأهمية تصميم حملة مماثلة كبيرة للضغط على الحكومة التشريعية من أجل تعديل هذا المسودة التي تساهم في تقييد الحريات التي نص عليها الدستور العراقي، وكذلك المواثيق والقوانين الدولية التي وقع عليها العراق. تم طرح المسودتين إلى النقاش، المسودة الحكومية وكذلك المسودة التي أعدتها منظمات المجتمع المدني حيث جرى مناقشة مستفيضة لأغلب الفقرات التي وردت في المسودة الحكومية والنقاط الخلافية فيها أهمها المواد (13-5-7-13) حيث كان هناك مجموعة من الملاحظات حول اغلب فقرات هذه المواد سواء من قبل القانونيين او الناشطين المشاركين في حرية التعبير (تظاهرات، او اعتصامات، تجمعات). وايضاً ذكر بعض الناشطين الانتهاكات التي تعرضوا لها خلال الفترة الماضية أثناء مشاركتهم في إبداء الرأي مما يتطلب ان يكون هناك قانون حقيقي يحمل سمات الديمقراطية وايضا يضمن السلامة الشخصية للمحتجين والمدافعين عن حرية التعبير.

المشاركين/ات نوعا وعددا

الجهة التي يمثلها	انثى	ذكر	المجموع
ناشطين \ات مستقلين او مدافعين عن حقوق الانسان	2	4	6
منظمات محلية او دولية (اذكر ملخص الأسماء)	1	1	2
مواطنين عامة وجمهور	1	2	3
حكومة \ مفوضية حقوق الانسان	1	1	2
مجلس القضاء الاعلى	0	1	1
الصحفيين ووسائل الإعلام	0	2	2
اعضاء مجلس النواب العراقي	0	1	1
الشرطة المجتمعية وحفظ القانون	0	2	2
المجموع	5	14	19

التوصيات

قد استمرت الجلسة لأكثر من ساعتين شارك فيها اغلب الحضور بإبداء الرأي وكذلك المواقف والانتهاكات التي تعرضوا لها خلال الفترة الماضية، وتم تقديم مجموعة من التوصيات المهمة حول المسودة المطروحة لدى البرلمان أهمها التالي:

1. توضيح صلاحيات رئيس الوحدة الإدارية يتطلب صياغة المادة القانونية بعناية لضمان وضوح الصلاحيات وتجنب الغموض: تعريف صلاحيات رئيس الوحدة الإدارية - يجب إيضاح بشكل دقيق صلاحيات رئيس الوحدة الإدارية فيما يتعلق بالتظاهرات والمظاهرات العامة وعدم ترك المادة القانونية مبهمة. ضرورة توجيه التبليغ – كما ينبغي تحديد وحصر دور رئيس الوحدة الإدارية بتلقي وإعادة توجيه التبليغات بشأن التحضير للتظاهرات والمظاهرات العامة. يجب أن يكون هذا التبليغ واجبًا على المنظمين للتظاهرات.

2. التلقي والإحالة : ينبغي تحديد دور رئيس الوحدة الإدارية في تلقي واحالة التبليغات بشأن التظاهرات عند الحاجة والضرورة وأن لا يكون التبليغ واجبًا على المنظمين للمظاهرات من حيث الأصل ويمكن أن يرد استثناء في حالات الضرورة بناء على اختيارهم لأجل تيسير وضمان ممارستهم لحق التظاهر والتجمع وحق حرية التعبير عن الرأي.
3. مراجعة القرارات - يمكن تضمين آلية لمراجعة القرارات التي يتخذها رئيس الوحدة الإدارية، مع إمكانية الطعن أو التظلم في حالة عدم اتفاق المنظمين على الإجراءات المتخذة.
4. الحدود الزمنية - يمكن تضمين حدود زمنية لإجراءات رئيس الوحدة الإدارية لضمان عدم استمرار التدابير الإدارية لفترات طويلة ومنع سوء الاستخدام.
5. احترام حقوق الإنسان - يجب أن تكون جميع الإجراءات والتدابير المتخذة تحت اختصاص رئيس الوحدة الإدارية متوافقة مع حقوق الإنسان وحريات الفرد والقوانين الوطنية والدولية ذات الصلة
6. في بعض الحالات يمكن أن تتطلب الحاجة إلى تنظيم مظاهرة أو اعتصام سريعً دون الحاجة إلى إخطار مسبق بمدة زمنية طويلة. هذا يمكن أن يكون مهمًا في حالات الطوارئ أو عندما تكون هناك أحداث مفاجئة تحتاج إلى استجابة فورية. في مثل هذه الحالات يمكن أن يتم التضمين في القانون ما يسمح بتقديم إخطار سريع للسلطات أو رئيس الوحدة الإدارية قبل بدء المظاهرة أو الاعتصام بدلاً من تحديد مدة زمنية محددة مسبقًا يجب أن يكون هذا الإخطار سهلاً وفعالًا للمنظمين ويتيح لهم إبلاغ السلطات بسرعة عن خططهم.
7. التركيز على الهدف وهو الحفاظ على التوازن بين حقوق المواطنين في التظاهر وحق السلطات في الحفاظ على الأمن العام ويجب أن تتضمن اللوائح والقوانين المعنية أن هذه الإجراءات السريعة للإخطار تكون متاحة للحالات الطارئة دون أن تفرض عبئًا غير معقول على المنظمين.
8. هناك ضرورة لتعديل المواد المذكورة في المسودة (1-3-5-7-13) بما يتماشى مع المجتمع المدني وإنشاء مساحة قانونية كافية.
9. هناك مصطلحات عامة مثل (الأداب العامة، المقدسات الدينية، الرموز الدينية) غير واضحة مما يجعلها ذريعة للقمع وتقييد الحريات لذلك هناك ضرورة توضيح.
10. أهمية الاستمرار في اقامة الوقفات واللقاءات وكذلك الجلسات لتعديل هذا المسودة والضغط على صناع القرار.

الجلسة الثانية



جلسة محافظة ذي قار التي عقدت في يوم الجمعة المصادف 22 أيلول 2023 في قضاء الناصرية. تم الترحيب من قبل منسق الحملة السيد أحمد اليساري، وتمثلت الجلسة في مناقشة المسودة المقترحة لتعديل قانون حرية التعبير في العراق. تم التعريف بأهمية الحملة والدور الذي يلعبه في الضغط على الحكومة التشريعية لتعديل المسودة التي تمثل تقييدًا لحريات التعبير التي ينص عليها الدستور العراقي والمواثيق والقوانين الدولية.

تم طرح المسودة الحكومية والمسودة المعدة من قبل منظمات المجتمع المدني للنقاش. وجرى مناقشة مستفيضة لأغلب الفقرات المذكورة في المسودة الحكومية، مع التركيز على النقاط الخلافية فيها، بما في ذلك المواد (1-3-5-7-13).

شارك الجميع حول الملاحظات حول هذه المواد والتحديات التي يواجهها النشطاء والناشطات في حرية التعبير بما في ذلك الانتهاكات التي تعرضوا لها أثناء مشاركتهم في التظاهرات والاعتصامات والتجمعات وأُشير إلى أهمية وجود قانون ديمقراطي يحمل سمات الديمقراطية ويضمن سلامة الأفراد الذين يمارسون حريتهم في التعبير عن الرأي.

المشاركين/ات نوعا وعددا

المجموع	ذكر	انثى	الجهة التي يمثلها
9	9	2	ناشطين \ات مستقلين او مدافعين عن حقوق الانسان
2	2	0	منظمات محلية او دولية
3	3	0	مواطنين عامة وجمهور
2	1	0	حكومة \ مفوضية حقوق الانسان
1	1	0	مجلس القضاء الاعلى
2	2	0	الصحفيين ووسائل الإعلام
1	1	0	مرشحين على مجالس المحافظات
1	1	0	ممثل عن قوات الشغب
20	19	2	المجموع

التوصيات

استمرت الجلسة لمدة تجاوزت ساعتين، حيث شارك معظم الحضور بمشاركة واضحة في النقاش وقدموا آرائهم ومواقفهم بشأن المسودة المعنية. تم تقديم توصيات مهمة حول المسودة المطروحة للبرلمان والتي يجب أن تأخذ في الاعتبار لضمان تحقيق الهدف من تعديل قانون حرية التعبير في العراق، وأهمها توصيات حول تعديل وصياغة مادة القانون لتوسيع صلاحيات رئيس الوحدة الإدارية المعنية بالتظاهرات والمظاهرات العامة. التالي توضيحات إضافية حول كل توصية:

1. توضيح صلاحيات رئيس الوحدة الإدارية:
   - يتطلب ذلك تفصيل وتوضيح المادة القانونية بعناية لتحديد صلاحيات رئيس الوحدة الإدارية بشكل واضح ومحدد و ينبغي تجنب ترك المادة القانونية مبهمة وغامضة.
   - تعريف صلاحيات رئيس الوحدة الإدارية: يجب أن يتضمن التعريف تفاصيل واضحة ودقيقة حول صلاحيات رئيس الوحدة الإدارية فيما يتعلق بالتظاهرات والمظاهرات العامة.
2. التلقي والإحالة : ينبغي تحديد دور رئيس الوحدة الإدارية في تلقي واحالة التبليغات بشأن التظاهرات عند الحاجة والضرورة وأن لا يكون التبليغ واجبًا على المنظمين للمظاهرات من حيث الأصل ويمكن أن يرد استثناء في حالات الضرورة بناء على اختيارهم لأجل تيسير وضمان ممارستهم لحق التظاهر والتجمع وحق حرية التعبير عن الرأي.
3. مراجعة القرارات: - يمكن تضمين آلية لمراجعة القرارات التي يتخذها رئيس الوحدة الإدارية، مع إمكانية الطعن أو التظلم في حالة عدم اتفاق المنظمين على الإجراءات المتخذة.
4. الحدود الزمنية: يجب تضمين حدود زمنية لإجراءات رئيس الوحدة الإدارية لمنع سوء الاستخدام.
5. احترام حقوق الإنسان - جميع الإجراءات والتدابير يجب أن تتوافق مع حقوق الإنسان وحريات الفرد والقوانين الوطنية والدولية ذات الصلة.
6. الإخطار السريع: يجب توفير إمكانية إخطار سريع للسلطات في حالات الطوارئ أو الأحداث المفاجئة التي تحتاج إلى استجابة فورية.
7. تعديل المواد يجب تعديل المواد المذكورة في المسودة لتتماشى مع متطلبات المجتمع المدني وضمان وجود مساحة قانونية كافية لحرية التعبير
8. توضيح المصطلحات: ينبغي توضيح المصطلحات العامة مثل "الآداب العامة" و"المقدسات الدينية" لتجنب إساءة استخدامها في تقييد الحريات خلال التظاهرات.

9. التوازن بين الحقوق: يجب أن تتيح اللوائح والقوانين إجراءات سريعة للإخطار في الحالات الطارئة دون فرض عبء غير معقول على المنظمين.
10. الاستمرار في التواصل: يجب استمرار التواصل والتعاون مع المجتمع المدني لتعديل المسودة وتحسينها وضمان احترام حقوق الإنسان والحريات وعدم ترك المسودة مبهمة دون تعديلها.

الجلسة الثالثة



جلسة محافظة بغداد التي عقدت في يوم السبت المصادف 7 تشرين الأول 2023 في الكرادة. بدأت الجلسة بالترحيب من قبل السيد علي القيسي منسق الحملة في بغداد، حيث يستعرض هدف الحملة وأهميتها. يتم التأكيد على ضرورة تعديل مسودة حرية التعبير في العراق، التي تقيد الحريات المشددة في الدستور العراقي والمواثيق والقوانين الدولية التي وقعت عليها العراق.

تم طرح المسودتين الحكومية ومسودة المنظمات المدنية إلى النقاش. تجرى مناقشة مستفيضة لأغلب الفقرات في المسودة الحكومية، وتُسلط الضوء على النقاط الخلافية فيها، مثل المواد 1، 3، 5، 7، و 13. يشار إلى أن هناك مجموعة من الملاحظات حول هذه الفقرات من قبل القانونيين والنشطاء الذين يشاركون في تظاهرات واعتصامات وتجمعات تعبيرية. تمت ذكر الانتهاكات التي تعرضوا لها أثناء مشاركتهم في إبداء الرأي خلال الفترة الماضية، وهذا يعكس ضرورة وجود قانون يحمي حقوق الديمقراطية والحريات الشخصية للمحتجين والمدافعين عن حرية التعبير.

يمكن أن يكون هذا النقاش الأولي هامًا لتحديد الأولويات والمطالب التي ستضاف إلى حملة الوطنية لتعديل مسودة حرية التعبير في العراق وتقديمها إلى الحكومة بهدف تحقيق التعديلات اللازمة لضمان حقوق الحريات والديمقراطية في البلاد.

المشاركين/ات نوعا وعددا

المجموع	ذكر	انثى	الجهة التي يمثلها
4	2	2	ناشطين \ات مستقلين أو مدافعين عن حقوق الإنسان
2	1	1	منظمات محلية أو دولية
3	2	1	مواطنين عامة وجمهور
2	1	1	ممثلين عن مجلس النواب
1	1	1	مجلس القضاء الأعلى
3	2	1	الصحفيين ووسائل الإعلام
1	1	1	أعضاء مجلس النواب العراقي
2	2	0	الشرطة المجتمعية
20	12	8	المجموع

التوصيات

بعد استمرار الجلسة لأكثر من ساعتين ومشاركة معظم الحضور في إبداء الرأي ومشاركة مواقفهم والانتهاكات التي تعرضوا لها خلال الفترة الماضية، تم تقديم مجموعة من التوصيات المهمة حول المسودة المطروحة لدى مجلس الشعب. من بين هذه التوصيات:

1. تعزيز حماية حقوق حرية التعبير: تم التأكيد على ضرورة تعزيز حماية حقوق حرية التعبير والتجمع السلمي وحقوق الإعلام والصحافة في المسودة، وضمان عدم انتهاك هذه الحقوق.
2. تحسين تعريف المفاهيم: تم التوصية بضرورة تحسين تعريف المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في المسودة، مثل ما يعتبر تجمعاً سلمياً وما يعتبر تحريضاً أو دعماً للعنف، لضمان وضوح وعدالة التطبيق.
3. مراقبة مستقلة: تمت توصية بإنشاء هيئة مستقلة للمراقبة والرصد تكون مهمتها مراقبة تنفيذ القوانين المتعلقة بحرية التعبير وتقديم تقارير دورية حول حالة الحقوق في هذا السياق.
4. التشاور المجتمعي: تم التأكيد على أهمية إشراك المجتمع المدني والجمعيات والنشطاء في صياغة وتنفيذ السياسات المتعلقة بحرية التعبير، وذلك من خلال تشاور مستمر.
5. التدريب والتوعية: تمت توصية بتنظيم دورات تدريبية وبرامج توعية للقانونيين وأفراد الأمن والصحفيين والنشطاء حول حقوق حرية التعبير وكيفية التعامل مع الوضعيات المختلفة.

هذه التوصيات تعكس الجهود التي يمكن اتخاذها لتعزيز حقوق حرية التعبير في العراق وضمان حمايتها وتعزيزها بشكل فعال، وهي مبادرة مهمة في إطار حملة الوطنية لتعديل مسودة حرية التعبير في البلاد بعد لقاء مجلس النواب العراقي ومع اللجنة القانونية في العراق المتوقع عقدها قريبا مع اللجان التي تعمل على الحملة.

الجلسة الرابعة



جلسة محافظة واسط التي عقدت في يوم الثلاثاء المصادف 10 تشرين الاول 2023 في قضاء الكوت. بدأت الجلسة بالترحيب من قبل السيد كرار درويش وبإدارة المحامي مصطفى الجبوري، منسق الحملة في واسط، حيث استعرض هدف الحملة وأهميتها. وتم التأكيد على ضرورة تعديل مسودة حرية التعبير في العراق، التي تقيد الحريات المشددة في الدستور العراقي والمواثيق والقوانين الدولية التي وقعت عليها العراق. تم طرح المسودتين الحكومية ومسودة المنظمات المدني إلى النقاش.

تجرى مناقشة مستفيضة لأغلب الفقرات في المسودة الحكومية، وتُسلط الضوء على النقاط الخلافية فيها، مثل المواد 1، 3، 5، 7، و13. يشار إلى أن هناك مجموعة من الملاحظات حول هذه الفقرات من قبل القانونيين والنشطاء الذين يشاركون في تظاهرات واعتصامات وتجمعات تعبيرية. تمت ذكر الانتهاكات التي تعرضوا لها أثناء مشاركتهم في إبداء الرأي خلال الفترة الماضية، وهذا يعكس ضرورة وجود قانون يحمي حقوق الديمقراطية والحريات الشخصية للمحتجين والمدافعين عن حرية التعبير.

يمكن أن يكون هذا النقاش الأولي هامًا لتحديد الأولويات والمطالب التي ستضاف إلى حملة الوطنية لتعديل مسودة حرية التعبير في العراق وتقديمها إلى الحكومة بهدف تحقيق التعديلات اللازمة لضمان حقوق الحريات والديمقراطية في البلاد.

المشاركين/ات نوعا وعددا

الجهة التي يمثلها	انثى	ذكر	المجموع
ناشطين \ات مستقلين أو مدافعين عن حقوق الإنسان	2	2	4
منظمات محلية أو دولية	1	1	2
مواطنين عامة وجمهور	1	2	3
ممثلين عن مجلس النواب	1	1	2
مجلس القضاء الأعلى	1	1	1
الصحفيين ووسائل الإعلام	1	2	3
أعضاء مجلس النواب العراقي	1	1	1
الشرطة المجتمعية	0	2	2
المجموع	8	12	20

التوصيات

بعد استمرار الجلسة لأكثر من ساعتين ومشاركة معظم الحضور في إبداء الرأي ومشاركة مواقفهم والانتهاكات التي تعرضوا لها خلال الفترة الماضية، تم تقديم مجموعة من التوصيات المهمة حول المسودة المطروحة لدى مجلس الشعب. من بين هذه التوصيات:

1. تعزيز حماية حقوق حرية التعبير: تم التأكيد على ضرورة تعزيز حماية حقوق حرية التعبير والتجمع السلمي وحقوق الإعلام والصحافة في المسودة، وضمان عدم انتهاك هذه الحقوق.
2. تحسين تعريف المفاهيم: تم التوصية بضرورة تحسين تعريف المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في المسودة، مثل ما يعتبر تجمعاً سلمياً وما يعتبر تحريضاً أو دعماً للعنف، لضمان وضوح وعدالة التطبيق.
3. مراقبة مستقلة: تمت توصية بإنشاء هيئة مستقلة للمراقبة والرصد تكون مهمتها مراقبة تنفيذ القوانين المتعلقة بحرية التعبير وتقديم تقارير دورية حول حالة الحقوق في هذا السياق.
4. التشاور المجتمعي: تم التأكيد على أهمية إشراك المجتمع المدني والجمعيات والنشطاء في صياغة وتنفيذ السياسات المتعلقة بحرية التعبير، وذلك من خلال تشاور مستمر.
5. التدريب والتوعية: تمت توصية بتنظيم دورات تدريبية وبرامج توعية للقانونيين وأفراد الأمن والصحفيين والنشطاء حول حقوق حرية التعبير وكيفية التعامل مع الوضعيات المختلفة.

هذه التوصيات تعكس الجهود التي يمكن اتخاذها لتعزيز حقوق حرية التعبير في العراق وضمان حمايتها وتعزيزها بشكل فعال، وهي مبادرة مهمة في إطار حملة الوطنية لتعديل مسودة حرية التعبير في البلاد بعد لقاء مجلس النواب العراقي ومع اللجنة القانونية في العراق المتوقع عقدها قريبا مع اللجان التي تعمل على الحملة. بالإضافة إلى التواصل والتشبيك مع المنظمات والجمعيات العاملة على نفس الموضوع بعقد جلسات نقاشية للوصول الى توصيات دقيقة وموحدة يتوحد من خلالها الجهد وحرصا على نقل كل ما تم طرحه في الجلسات التي أقامته المنظمات، ومنها حملة شبكة النساء العراقيات وحملة المرصد العراقي لحقوق الانسان.

التحديات والمشكلات

1- تضمنت مسودة 2010 في المادة 1/أولا وفي مواد وفقرات أخرى توصيفه المواطن عندما عرفت حرية التعبير باعتباره الجهة المستفيدة من القانون، وهنا نواجه إشكالية لغوية وقانونية بالغة الأهمية وكأنما القانون لا يسمح لغير المواطنين في العراق بممارسة هذا الحق وإن كان المقصود ذلك فعلا القصد التشريعي فهو خطأ جسيم لكون حرية التعبير حق أساسي من حقوق الانسان ويجب ان لا ينطوي على تمييز من باب صفاته العامة غير التمييزية، كما أنه اقتصر على الأشخاص الطبيعيين دون الأشخاص المعنويين مثل (المنظمات والجمعيات والنقابات والاتحادات والأحزاب) التي من حقها وفقا للقوانين النافذة ممارسة حق التجمع والتظاهر وإبداء الرأي باسمها المعنوي.

2- تضمنت مسودة 2010 في المادة 1/أولا مفردات الآداب العامة والنظام العام، وأن تلك المفردات تعد مفردات واسعة فضفاضة وحمالة خصوصا عندما يتعلق الأمر بقضايا الرأي والتعبير لكونها تتعلق بما يضمر الإنسان في داخله في بعض الأحيان وهذه أمور كامنة كما أنها أمور نسبية تختلف من مكان لآخر ومن زمان لآخر وتتعلق بالموروثات الثقافية المتنوعة والمختلفة.

3- تضمنت مسودة 2010 في المادة 1/ثالثا تعريف حق الحصول على المعلومة وهذا حق آخر قائم بحد ذاته لا يمكن أي يختصر في مادة واحدة ضمن هذا القانون.

4- المادة 1/رابعا ذكر مفردة الطرق والساحات العامة وهو تقييد وتحديد لمكان إقامة التظاهرات او التجمع وهذا يتعارض مع أصل الحق حيث من غير الصحيح حصر خيارات التجمع بهذا الشكل المحدود.

5- المادة 1/ سادسا، ان خلط موضوعة الاجتماع الانتخابي في قانون حرية التعبير لا داعي له لوجود قوانين أخرى ذات صلة وعلاقة أكثر مثل قانون تشكيل الأحزاب وقانون الانتخابات والأنظمة والقرارات الصادرة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قبيل كل انتخابات، وان تحويل الاجتماع الانتخابي من الى قوانين تخص حرية التعبير قد يخرجه من خانة المساءلة المتوقعة كمثال إساءة استعمال المال العام في الحملات الانتخابية وغيرها.

6- المادة 2 تتضمن كثير من الملاحظات التي تم ذكرها سابقا منها دمج أكثر من حق في قانون واحد وهذا ما يضعف إمكانية ضمان الحق ويصب بوجود تشريعات ركيكة وغير مختصة يصعب لاحقا تعديلها ولا تحقق الغرض المرجو منها، بالإضافة الى مفردات الآداب العامة والنظام العام.

7- المادة 3/أولا تعد هذه المادة من المواد المتعلقة بحق الحصول على المعلومة واستقصائها

8- المادة 3/ ثانيا موضوع اختصاص المفوضية بالبت بالشكاوى توصيف غير قانوني لكون المفوضية تعد هيئة مستقلة رقابية وليست جهة قضائية.

9- المادة 5/أولا موضوع الدعاية للحرب وحظر ذلك الفعل كأنما يشير الى وجود حرب قائمة أو عداء قائمة بين دولة العراق ودولة أخرى لكون الحروب تنشب بين الأشخاص الدولية وان العراق وفقا لدستوره لا يعد ولا يكم العداء لأي دولة كما جاء في ديباجته (ونبذ سياسة العدوان) كما أن إعلان حالات الحرب مناط وفقا للمادة 61/تاسعا بطلب مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء يتبعها تصويت أغلبية المجلس بالثلثين.

10- المادة 5/أولا وثانيا أن موضوع المذاهب والقوميات موضوع مختلف عليه حتى في الدستور ويتعارض نوعا ما مع مبدأ المواطنة بزج تلك التفصيلات وتقديمها على صفة المواطنة بالتالي توجد ديانات وتنوعات لم يعترف بها الدستور حتى الآن فكيف سيتم التعامل معها وهل سيكون المنتمين لتلك الأديان والقوميات حاصلين على نفس الامتيازات التي يحصل عليها غيرهم، كما يوجد مواد في قوانين نافذة مثل قانون العقوبات تخص موضوع الازدراء من الأديان.

11- المادة 6/ثانيا نفس الملاحظات المتعلقة بقضايا الانتخابات والحملات الإعلانية الانتخابية المذكور في النقطة 5 أعلاه.

12- المادة 7/أولا أن توريد مصطلح او مفهوم (اخذ الاذن وطلب الاذن) لأجل القيام بتظاهرة أو تجمع هو امر مرفوض جملة وتفصيلا لكونه امر يتعارض مع أصل الحق ويقيده وهذا ما اتفقت عليه كل المعاهدات الدولية وفقا للمعايير الدنيا التي تراعي حقوق الإنسان، كون موضوع اشعار او اخطار السلطات جاء ليس من باب أخذ الإذن والموافقة بل من باب إشعارهم بضرورة اخذهم دورهم الدستوري والقانوني لتوفير الحماية والتسهيلات الكاملة لضمان حصول الراغبين بممارسة حق حرية التعبير على ذلك كما هو مفترض في باقي الحقوق الأخرى دون تمييز بين حق واخر.

13- المادة 7/ثالثا موضوع إعطاء صلاحيات لرئيس الوحدة الإدارية دون توضيح ما هي الوحدة الإدارية المسؤولة ومع أي مستوى إداري يتم التعامل وهل المسؤولين في الوحدات الإدارية على معرفة وخبرة لإدارة ملف يتعلق بحق مثل حق حرية التعبير عن الرأي كما أن في الغالب مسؤول الوحدة الإدارية ينتمي ويحمل التوجه السياسي للقوى السياسية الأبرز في الرقعة الجغرافية، وان اغلب حالات حرية التعبير عن الرأي والتجمع والتظاهر السلمي تتعلق بملفات خدمية تكون الجهة السياسية هي المسؤولة عن تنفيذها وتوفيرها وهذا الأمر بالغ الخطورة.

14- المادة 7/ثالثا موضوع التعامل مع محاكم البداءة دون الإشارة الى القضاء المستعجل في أي حيثية تتعلق بحق التعبير عن الرأي هو أمر غير صحيح لكونه موضوع يتطلب السرعة وأن أغلب الأحيان التظاهرات والتجمعات السلمية تكون عفوية ومقترنة بأحداث سريعة وعاجلة تمس حياتنا اليومية.

15- المادة 8/ثانيا وثالثا أن إدراج مفردة عدم الجواز والحظر على إقامة التجمعات في أماكن معينة او تحديد الأوقات لممارسة الحقوق يعد تقيد يتعارض مع أصل الحق و يتعارض مع القاعدة القانونية الأصل في الأشياء الاباحة.

16- المادة 8/رابعا مرة أخرى ورود مفردة الآداب العامة والنظام العام.

17- المادة 9/أولا ما يتعلق بعقد الاجتماعات في الأماكن العامة مثل المدارس والجامعات وأماكن العبادة امر غير صحيح ويجب التفكير مسبقا قبل المضي بإقرار المواد القانونية بانها يجب ان تكون مواد قابلة للتطبيق وتنسجم مع الواقع مثال ذلك كيف من الممكن حظر إقامة التجمعات في أماكن العبادة ونحن في كل يوم نمارس تلك الطقوس الدينية ولكل الأديان وكثيرا ما يتناول المجتمعون مواضيع تتعلق بحرية التعبير وعلى سبيل المثال لا الحصر خطبة الجمعة لدى المسلمين وقيامها على شقين أحدهما ديني والآخر يتناول قضايا سياسية واجتماعية، وكيف بالإمكان حرمان الطلبة من ممارسة حق من حقوق الإنسان لفترة من الوقت وما المانع عن قيام الطلبة من التعبير عن رأيهم ضمن مؤسساتهم العلمية ومال البديل عن ذلك.

18- المادة 9/ثانيا موضوع حمل السلاح وذكر موضوع الأسلحة الجارحة او المواد التي تلحق الأذى بالأرواح والممتلكات، لا نختلف ولا نخرج من سياق أهمية ممارسة الحقوق والحريات ضمن الأطر وبالوسائل السلمية والديمقراطية لكن هذا الموضع نسبي وواسع وحمال لعدة أوجه فكيف يمكن حصر أنواع الأدوات التي تلحق الأذى بالأنفس خصوصا ان موضوع الأذى النفسي موضوع كامن في داخل الشخص كما أن تضمين هكذا مفردات في مواد تتعلق بالحظر سيبيح لأجهزة إنفاذ القانون الحد من ممارسة الحق والتمتع به، على سبيل المثال لا الحصر في احدى التظاهرات تم منح المشاركين من الدخول لمكان الاحتجاج ممن يحملون الاعلام العراقية بحجة أن سارية العلم تعتبر سلاح أبيض.

19- المادة 10/ أولا وثانيا موضوع التوقيت هو موضوع مقيد كما ذكرنا سابقا.

20- المادة 11/أولا كلمة (إذا كان الاجتماع والتظاهر نظمت وفق أحكام هذا القانون) أمر غير صحيح وكأنما القانون يبيح للسلطات التنفيذية الامتناع عن حماية من يخالف هذا القانون وهو أمر مخالف للقوانين والتشريعات كون الحكومة ملزمة بتوفير الحماية والأمن للأشخاص كافة الطبيعيين والمعنويين سواء كانوا حاملين لصفة المتظاهر أو المتجمع في تجمع سلمي أو المعبر عن رأيه بأي وسيلة لكونها صفات لا تخرج الأشخاص عن صفاتهم الأساسية.

21- تضمين موضوع استعمال التفريق بالقوة دون الإشارة الى مفردات واضحة تحدد نوع القوة بما يتلائم مع المبادئ والقواعد العامة الإنسانية التي تعمل فيها أجهزة إنفاذ القانون في الدولة التي تحترم وتراعي حقوق الإنسان والتي تعتبر مبادئ دنيا لعدم السماح بإلحاق الضرر بممارسة الحقوق.

22- المادة 11/ثانيا موضوع الأضرار موضوع لا يختلف عليه اثنان ولا حاجة للتذكير او ادراجه في قوانين تتعلق بحرية التعبير بهذه الطريقة إذا أشارت مواد مسودة القانون في البداية إلى موضوع المسؤولية الملقاة على عاتق منظمي التظاهرة وهنا المسؤولية متتابعة بمعنى لو تواجد اشخاص غريبين وغير معروفين ومنظمين من قبل منظمي التظاهرة وقاموا بإحداث أضرار أملاك واموال فإن المنظمين هم من يحاسبون وهذا الوصف يدفع باتجاه الخوف من المشاركة والتمتع بممارسة الحق لأي شخص طبيعي كان أو معنوي.

23- المادة 12 مرة اخرى وردت مفردات النظام العام والآداب العامة دون تضمين كيف يتم العمل بها والحد من الاستخدامات الضارة بمصلحة الحقوق المتوقعة لاحقا.

24- المادة 13/أولا وثانيا أن تضمين مواد عقابية في قانون ينظم الحقوق يتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان وأنه يحول الموضوع الى قانون عقابي لا قانون اجرائي تنظيمي الهدف منه تعزيز الحق ذاته، كما ومن نفس المنطلق لم يتم ذكر ما هي الإجراءات التي تلحق بمن يتخلف عن واجبه تجاه حماية وتعزيز الحق أو عرقلة الوصول اليه.
25- المادة 13/ثانيا/هـ موضوع التقديس موضوع فضفاض وواسع ولا حصر له لكون كل إنسان يعتقد بشيء سواء كان هذا الشي جمادا أو شخصا طبيعيا أو معنويا موجود او غير موجود فكيف من الممكن حظر إهانة هكذا أمور وهل العكس هو مباح أي بمعنى هل يجوز إهانة شخص غير مقدس أو مكان غير مقدس وما هو قياس الإهانة وما هي المعايير ومن هي الجهة ذات الصلاحية والاختصاص بتقدير كل ذلك.

المقترحات والتوصيات النهائية

1- إعادة النظر بمفرد المواطن وابدالها بمفرده (الشخص الطبيعي والمعنوي) كي تشمل كل من له حق وتضمن له التمتع دون قيود.
2- إيجاد توصيف دقيق وواضح لمسببات القيود (الآداب العامة والصحة العامة والأمن القومي) ومطابقتها لمعايير ومبادئ حقوق الإنسان العالمية وتوضيح الآليات التي يحكم بها القضاء.
3- عزل موضوعة حق الحصول على المعلومة بقانون خاص لما يحتاجه من تفسير وأحكام تتعلق وتختص به.
4- حذف محددات أماكن التظاهر وهدم تسميتها وحصرها.
5- يحذف كل ما يتعلق بالتجمعات الانتخابية والحملات الدعائية الانتخابية لارتباطها وخضوعها لقوانين أخرى نافذة مثل قانون تشكيل الأحزاب وقانون الانتخابات لسنة 2023 ونظام الحملات الانتخابية رقم 2 لسنة 2023 الصادر بموجب صلاحية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المذكور في قانونها رقم 31 لسنة 2019.
6- نفس التوصية رقم 3.
7- مراعاة اختصاص المفوضية طبقا لما جاء في الفصل الثاني (المهام والواجبات) المادة 4 والمادة 5 من قانون المفوضية العليا لحقوق الانسان رقم 53 لسنة 2008.
8- عدم تضمين تلك المفردة لكونها مفردة من اختصاص السلطات التشريعية والتنفيذية كما أن القوانين النافذة يوجد فيها ما ينظم موضوعة التحريض على العنف والاقتتال على مستوى الأفراد وعلى مستوى الدولي.
9- الاكتفاء بما جاء في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 لمعالجة وتنظيم القضايا المتعلقة بالأديان والتنوع والخ.
10- الاكتفاء بالأخطار والاشعار دون انتظار السماح والاذن الاعتراض والرفض ولا أي مسمى يدور في خانة الموافقة والرفض.
11- المادة 7/ثانيا موضوع تحديد لجنة وتحميلها مسؤولية حسن تنظيم وسير التظاهرات أمر مرهق وتعجيزي ويدفع أي شخص للعزوف عن تحمل مسؤولية يفترض أنه مسؤولية الراعي والحامي للحقوق وهي السلطة التنفيذية فلا يجوز التنازل أو تحويل تلك المسؤوليات أو جزء منها على عاتق الأفراد وان المضي بالطريقة هذه يؤدي الى تراجع وتقويض فرصة تمتع الأفراد بحقوقهم الإنسانية.
12- يجب أن تتحمل السلطة التنفيذية كامل المسؤولية بما يتعلق بحسن سير وتنظيم أي تظاهرة وحمايته من وجود أطراف خارجية او مخربة قد تنظم الى التظاهرات والتجمعات رغما عن الأشخاص الذين يمارسون حقهم بالتعبير عن الرأي بالطرق الديمقراطية السلمية.
13- في حال وجود الضرورة الملحة لإبلاغ السلطات والجهات التنفيذية بممارسة الحق يتم توفير جهة مركزية وطنية تتلقى الاشعارات، كما يجب أن تتمتع عملية الاشعار او الاخطار بمواصفات ضامنه للحصول على تلك الخدمة منها (سهولة الوصول، متاحة للجميع، مجانية، سريعة).

14- في حالة الضرورة الملحة لوجود جهة قضائية تبت وتفصل في قضايا حرية التعبير فيجب تفعيل دور محاكم مختصة بقضايا حقوق الانسان يكون القضاة فيها مهيئين وأصحاب خبرة بتلك القضايا، مثال ذلك محكمة حقوق الإنسان في محاكم استئناف الرصافة في بغداد.
15- عدم فرض قيود زمانية ومكانية على ممارسة حق حرية التعبير عن الرأي والتظاهر والتجمع السلمي.
16- نفس التوصية في النقطة 2 أعلاه.
17- عدم تقييد الحق في الأماكن العامة لتعارض الموضوع مع أصل الحق ومع مبادئ حقوق الانسان اذ يجب ان تمارس تلك الحقوق دونما اعتبار للحدود.
18- حصر موضوع حظر حمل الأسلحة بالقوانين النافذة مثل قانون العقوبات العراقي وقانون الأسلحة وعدم فرض حظر دونما التخطيط لكيفية يمكن حصر المواد المحمولة ومن هي الجهة ذات العلاقة بتطبيق ذلك الحظر.
19- عدم فرض قيود على الزمان والمكان.
20- توفير الحماية للأشخاص كافة دونما تمييز
21- عند ضرورة الإشارة الى الحاجة لاستعمال القوة يجب تضمين مفردات مقيدة لها وعدم تركها مباحة وبتصرف غير أصحاب الاختصاص بالتفسيرات مثال لا للحصر (في حال الضرورة لاستعمال القوة يتم استعمالها في أضيق الحدود ودون اللجوء للقوة المميتة والخ من المفردات الحقوقية المتواردة في أنظمة وقواعد البوليس لدى اغلب الدول التي تراعي وتطبق مبادئ حقوق الإنسان.)
22- الاكتفاء بالإشارة إلى موضوع المسؤولية الفردية الشخصية لكل شخص بما تنظمه القوانين النافذة مثل قانون العقوبات العراقي.
23- بالإضافة الى أهمية التفسير الدقيق لتلك المفردات يمكن تضمين مفردات مطمئنة للمجتمع ومقيدة للعاملين على تطبيق القانون لاحقا، والإشارة الى مراعاة المعايير والمبادئ الدولية لتقييد الحقوق (التناسب والضرورة والشرعية والتوقيت وفي أضيق الحدود).
24- رفع موضوع الإجراءات العقابية، والإشارة إلى ما هي الإجراءات الممكن اتخاذها بحق المقصرين تجاه حماية وتعزيز الحق، والأكفاء بكل ما ورد في القوانين النافذة لتنظيم ما يتعلق بالطوائف والشعائر الدينية وازدراء الأديان وخطابات الكراهية.
25- رفع موضوع التقديس من هذا القانون والاكتفاء بقانون العقوبات النافذ لتنظيم الأمور المشابهة.

المصادر والموارد

الدستور العراقي لسنة 2005: انقر هنا

قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969: انقر هنا

امر سلطة الائتلاف رقم 19 لسنة 2003: انقر هنا

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948: انقر هنا

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966: انقر هنا

الميثاق العربي لحقوق الإنسان النسخة الاحدث: انقر هنا

دستور القانون الأساسي لسنة 1925 الملغي: انقر هنا

مشروع مسودة قانون حرية التعبير عن الراي لسنة 2011: انقر هنا

مقترحات رئاسة الوزراء الى مجلس النواب بصيغة مسودة (متعارف عليه مسودة 2023): انقر هنا

ورقة شبكة النساء العراقيات :انقر هنا